



# TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA

## ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

### 1/2022

PROCEDURA PROMOSSA DA:  
BANCA DI SAN MARINO S.P.A.

DEBITORE:  
MOBILCOM S.R.L., OSCAR RIBICHINI

GIUDICE:  
dott. Enrico PANNAGGI

## CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

del 18/01/2025

creata con [Tribù Office 6](#)



TECNICO INCARICATO:

**Fabio Emiliani**

CF:MLNFBA69R17E783K  
con studio in MACERATA (MC) CRIVELLI N. 2  
telefono: 0733283020  
email: [fabio.arck@gmail.com](mailto:fabio.arck@gmail.com)  
PEC: [fabio.emiliani@archiworldpec.it](mailto:fabio.emiliani@archiworldpec.it)



TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2022

## LOTTO 1

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

**A appartamento** a CIVITANOVA MARCHE via Francesco Baracca 23, della superficie commerciale di **51,47** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)  
Appartamento al secondo piano in zona centrale.

Relizzato per sopraelevazione dell'edificio nel 1955.

Tra primo e secondo piano si trova un bagno con accesso dalle scale condominiali.

Al secondo piano si trovano tre ambienti, attualmente adibiti a due camere da letto e una cucina.

Nella parte posteriore dell'appartamento si trovano altri due ambienti, indicati catastalmente come cucinino e veranda, ma utilizzati rispettivamente come bagno e ulteriore camera da letto.

Da evidenziare che la veranda (chiusa) non ha i requisiti di altezza per l'abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo, ha un'altezza interna di 3,45 metri. Identificazione catastale:

- foglio 16 particella 686 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani, rendita 247,90 Euro, indirizzo catastale: via Francesco BARACCA, 23, piano: secondo, intestato a MOBILCOM SRL  
Coerenze:

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1955 ristrutturato nel 1990.

**A.1 altro fabbricato.**

**A.2 altro fabbricato.**

**A.3 altro fabbricato.**

**B area urbana** a CIVITANOVA MARCHE via Francesco Baracca 23, della superficie commerciale di **2,40** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)  
Piccola area nell'angolo Sud Ovest della corte posteriore dell'immobile della superficie di 12,00 mq.

Identificazione catastale:

- foglio 16 particella 686 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria F/1, consistenza 12 mq, indirizzo catastale: via Francesco BARACCA 23, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL, derivante da divisione di corte comune

**C deposito (cavedio)** a CIVITANOVA MARCHE via Francesco Baracca 23, della superficie commerciale di **2,00** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.) L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 1,85 metri. Identificazione catastale:



- foglio 18 particella 686 sub. 10 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/2, consistenza 4 mq, intestato a MOBILCOM SRL, derivante da divisione di corte comune

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1955.

---

## 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Consistenza commerciale complessiva unità principali:                                          | 55,87 m <sup>2</sup> |
| Consistenza commerciale complessiva accessori:                                                 | 10,65 m <sup>2</sup> |
| Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:             | €. 106.432,00        |
| Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: | €. 106.432,00        |
| Data della valutazione:                                                                        | 18/01/2025           |

## 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Ahmed Tutul SAIFUDDIN con contratto di affitto tipo 4 + 4, stipulato il 01/06/2013, con scadenza il 31/05/2025, registrato il 04/06/2013 a Agenzia delle Entrate di Civitanova Marche ai nn. 2013/4086 ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con l'importo dichiarato di 350 euro mensili

## 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

#### 4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 05/12/2011 a firma di Notaio Davide ZANOTTI ai nn. 1775 di repertorio, registrata il 07/12/2011 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 3154, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da garanzia di mutuo.



Importo ipoteca: 700000.

Importo capitale: 500000.

Durata ipoteca: 20 anni.

Depositato agli atti del Notaio Luisa ROSSI di Pesaro il 06/12/2011 ai num. 23777/8717.

#### 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 03/12/2021 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 3284 di repertorio, trascritta il 08/02/2022 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 1269, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da pignoramento immobiliare

#### 4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

#### 4.2.4. Altre limitazioni d'uso:

domanda giudiziale, stipulata il 30/08/2008 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 2006/2093 di repertorio, trascritta il 17/10/2008 a Ufficio Provinciale Territorio di Macerata ai nn. 10132, a favore di BANCA DELLE MARCHE SPA, contro LE CARRE' SRL, derivante da accertamento di simulazione di atti

## 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                      | €. 0,00 |
| Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: | €. 0,00 |
| Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       | €. 0,00 |

## 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

### 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/11/2006), con atto stipulato il 23/11/2006 a firma di Notaio Carlo BIAGIOLI ai nn. 569 di repertorio, trascritto il 09/02/2007 ai nn. 1610

### 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Oscar RIBICHINI per la quota di 1/1 ( fino al 25/11/2005)

LE CARRE' SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 25/11/2005 fino al 23/11/2006), con atto stipulato il 25/11/2005 a firma di Notaio Enrico CAFIERO ai nn. 95525/15226 di repertorio, trascritto il 02/12/2005 ai nn. 11137

## 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Dichiarazione Inizio Attività N. **2006/0430**, intestata a LE CARRE' SRL, per lavori di frazionamento



di unità immobiliare e realizzazione di modifiche esterne, presentata il 07/08/2006 con il n. 2006/036723 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a piano terra

Domanda di Sopraelevazione N. **1955/5262**, intestata a Annamaria MARONI, per lavori di realizzazione di sopraelevazione del piano secondo, presentata il 05/04/1955 con il n. 1955/5262 di protocollo, rilasciata il 28/04/1955.

Il titolo è riferito solamente a piano secondo

Domanda per Sopraelevazione N. **1955/8670**, intestata a Annamaria MARONI, per lavori di realizzazione di sopraelevazione del piano terzo, presentata il 13/06/1955 con il n. 1955/8670 di protocollo, rilasciata il 15/06/1955.

Il titolo è riferito solamente a piano terzo

Domanda per Manutenzione Straordinaria N. **1990/0006**, intestata a Dimitrije ZUROVAC, per lavori di demolizione e ricostruzione di balconi al secondo piano, presentata il 10/08/1989 con il n. 1989/017583 di protocollo, rilasciata il 04/12/1989.

Il titolo è riferito solamente a piano secondo

Condono edilizio tratto dalla legge 47/85 N. **1986/3614**, intestata a Albarosa BARTOLETTI, per lavori di Realizzazione tra piano primo e secondo di un locale. Realizzazione al piano secondo di un locale. Chiusura di un terrazzo., presentata il 26/09/1986 con il n. 1986/3614 di protocollo, rilasciata il 03/08/2004 con il n. 1986/3614 di protocollo

## 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

Nessuna informazione aggiuntiva.

## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA FRANCESCO BARACCA 23

**APPARTAMENTO**

DI CUI AL PUNTO A

**appartamento** a CIVITANOVA MARCHE via Francesco Baracca 23, della superficie commerciale di **51,47** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Appartamento al secondo piano in zona centrale.

Relizzato per sopraelevazione dell'edificio nel 1955.



Tra primo e secondo piano si trova un bagno con accesso dalle scale condominiali.

Al secondo piano si trovano tre ambienti, attualmente adibiti a due camere da letto e una cucina.

Nella parte posteriore dell'appartamento si trovano altri due ambienti, indicati catastalmente come cucinino e veranda, ma utilizzati rispettivamente come bagno e ulteriore camera da letto.

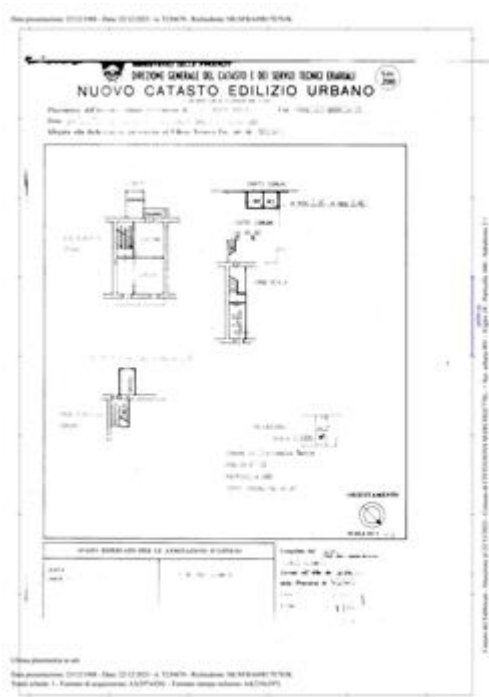
Da evidenziare che la veranda (chiusa) non ha i requisiti di altezza per l'abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo, ha un'altezza interna di 3,45 metri. Identificazione catastale:

- foglio 16 particella 686 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 1, consistenza 4 vani, rendita 247,90 Euro, indirizzo catastale: via Francesco BARACCA, 23, piano: secondo, intestato a MOBILCOM SRL

Coerenze:

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1955 ristrutturato nel 1990.



#### DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

esposizione:

al di sopra della media



panoramicità:

nella media



livello di piano:

nella media



stato di manutenzione:

molto scarso



luminosità:

al di sopra della media



qualità degli impianti:

scarso



qualità dei servizi:

al di sopra della media



## DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Appartamento al secondo piano in zona centrale.

Relizzato per sopraelevazione dell'edificio nel 1955.

Tra primo e secondo piano si trova un bagno con accesso dalle scale condominiali.

Il bagno è pavimentato e rivestito, fino a 2 metri di altezza, con ceramica.

Al secondo piano si trovano tre ambienti, attualmente adibiti a due camere da letto e una cucina.

Da un piccolo disimpegno all'ingresso si accede alla prima stanza (angolo Nord) dalle quale si accede sia alla cucina (angolo Est) sia alla seconda stanza (angolo Ovest).

La prima stanza è pavimentata con listelli di parquet. la seconda stanza e la cucina con piastrelle in marmo.

Nella parte posteriore dell'appartamento si trovano altri due ambienti, indicati catastalmente come cucinino e veranda, ma utilizzati rispettivamente come bagno e ulteriore camera da letto.

Il bagno, ricavato nel terrazzo chiuso (con condono del 1986) nel lato Sud Ovest dell'edificio, è dotato soltanto di WC e lavandino.

La veranda chiusa (con condono del 1986), accessibile soltanto tramite il bagno, è pavimentata con parquet.

Da evidenziare che la veranda (chiusa) non ha i requisiti di altezza per l'abitabilità.

L'impianto di riscaldamento è costituito da una caldaia a metano e da radiatori in alluminio.

L'impianto elettrico è sottotraccia, anche se sono presenti alcuni tubi fuori traccia.

Si ritiene necessaria la manutenzione dell'impianto elettrico per adeguarlo alle norme vigenti.

## CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza  |   | indice |   | commerciale  |
|----------------|--------------|---|--------|---|--------------|
| appartamento   | 51,47        | x | 100 %  | = | 51,47        |
| <b>Totale:</b> | <b>51,47</b> |   |        |   | <b>51,47</b> |

## ACCESSORI:

## altro fabbricato.

| descrizione                  | consistenza |   | indice |   | commerciale |
|------------------------------|-------------|---|--------|---|-------------|
| veranda chiusa non abitabile | 8,78        | x | 50 %   | = | 4,39        |
| <b>Totale:</b>               | <b>8,78</b> |   |        |   | <b>4,39</b> |

## altro fabbricato.

| descrizione                    | consistenza |   | indice |   | commerciale |
|--------------------------------|-------------|---|--------|---|-------------|
| bagno esterno all'appartamento | 3,35        | x | 100 %  | = | 3,35        |



|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>Totale:</b> | <b>3,35</b> | <b>3,35</b> |
|----------------|-------------|-------------|

**altro fabbricato.**

| <b>descrizione</b> | <b>consistenza</b> |   | <b>indice</b> |   | <b>commerciale</b> |
|--------------------|--------------------|---|---------------|---|--------------------|
| balcone            | 5,82               | x | 50 %          | = | 2,91               |
| <b>Totale:</b>     | <b>5,82</b>        |   |               |   | <b>2,91</b>        |

**VALUTAZIONE:**

## DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

## SVILUPPO VALUTAZIONE:

Sono stati consultate agenzie immobiliari e siti di annunci immobiliari.

Sono stati verificati i valori riportati da Agenzia delle Entrate, Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari. Intervallo di prezzo tra 1650 e 2700 euro/mq.

Sono stati verificati i valori riportati dal sito Borsino Immobiliare. Intervallo di prezzo tra 1700 e 2400 euro/mq.

Appartamento in via Baracca: 289000 euro / 124 mq = 2300 euro/mq.

Appartamento in via Hermada: 248000 euro / 145 mq = 1700 euro/mq.

Appartamento in via della Vela: 299000 euro / 210 mq = 1400 euro/mq.

Data la corrispondenza tra gli intervalli di prezzo delle banche dati (tra 1650 e 2700) e degli annunci immobiliari (tra 1400 e 2300) è ritenuto congruo un valore commerciale di 1600 euro/mq.

Si è tenuto conto nella valutazione del pessimo stato di conservazione della unità immobiliare, quindi si è utilizzato un valore vicino al minimo di mercato.

## CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

|                               |       |   |          |   |                  |
|-------------------------------|-------|---|----------|---|------------------|
| Valore superficie principale: | 51,47 | x | 1.600,00 | = | <b>82.352,00</b> |
| Valore superficie accessori:  | 10,65 | x | 1.600,00 | = | <b>17.040,00</b> |
|                               |       |   |          |   | <b>99.392,00</b> |

## RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 99.392,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 99.392,00**

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA FRANCESCO BARACCA 23

**AREA URBANA**

DI CUI AL PUNTO B

**area urbana** a CIVITANOVA MARCHE via Francesco Baracca 23, della superficie commerciale di





**2,40 mq** per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Piccola area nell'angolo Sud Ovest della corte posteriore dell'immobile della superficie di 12,00 mq.

Identificazione catastale:

- foglio 16 particella 686 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria F/1, consistenza 12 mq, indirizzo catastale: via Francesco BARACCA 23, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL, derivante da divisione di corte comune

#### DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Piccola area nell'angolo Sud Ovest della corte posteriore dell'immobile della superficie di 12,00 mq.

#### CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza  |   | indice |   | commerciale |
|----------------|--------------|---|--------|---|-------------|
| area urbana    | 12,00        | x | 20 %   | = | 2,40        |
| <b>Totale:</b> | <b>12,00</b> |   |        |   | <b>2,40</b> |

#### VALUTAZIONE:

##### DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

##### CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 2,40 x 1.600,00 = **3.840,00**

##### RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 3.840,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 3.840,00**

**BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA FRANCESCO BARACCA 23**



## DEPOSITO (CAVEDIO)

DI CUI AL PUNTO C

**deposito (cavedio)** a CIVITANOVA MARCHE via Francesco Baracca 23, della superficie commerciale di **2,00** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.) L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 1,85 metri. Identificazione catastale:

- foglio 18 particella 686 sub. 10 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/2, consistenza 4 mq, intestato a MOBILCOM SRL, derivante da divisione di corte comune

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1955.



### DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

#### CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione | consistenza | indice | commerciale |
|-------------|-------------|--------|-------------|
|-------------|-------------|--------|-------------|

|                    |             |   |      |   |             |
|--------------------|-------------|---|------|---|-------------|
| deposito (cavedio) | 4,00        | x | 50 % | = | 2,00        |
| <b>Totale:</b>     | <b>4,00</b> |   |      |   | <b>2,00</b> |

**VALUTAZIONE:**

## DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

## CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 2,00 x 1.600,00 = **3.200,00**

## RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 3.200,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 3.200,00**

**9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:****VALORE DI MERCATO (OMV):**

## RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

| ID | descrizione           | consistenza | cons. accessori | valore intero       | valore diritto      |
|----|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A  | appartamento          | 51,47       | 10,65           | 99.392,00           | 99.392,00           |
| B  | area urbana           | 2,40        | 0,00            | 3.840,00            | 3.840,00            |
| C  | deposito<br>(cavedio) | 2,00        | 0,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |
|    |                       |             |                 | <b>106.432,00 €</b> | <b>106.432,00 €</b> |

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): **€. 0,00**

**Valore di Mercato** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 106.432,00**

**VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):**

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: **€. 0,00**

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: **€. 0,00**

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: **€. 0,00**

**Valore di vendita giudiziaria** dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 106.432,00**



TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2022

## LOTTO 2

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

**A** **appartamento** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **129,40** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

L'appartamento è situato al piano terra di un edificio a due piani fuori terra e un piano interrato, costruito tra il 1981 e il 1983.

La struttura portante è in pilastri e travi in cemento armato, i solai sono in laterocemento.

L'appartamento, allo stato attuale, consiste in una zona giorno con cucina e soggiorno, e una zona notte con due camere e due bagni.

La cucina e la prima camera da letto danno accesso a due logge sul lato Sud Est dell'edificio. La seconda camera da letto dà accesso a un balcone sul lato Nord Est dell'edificio.

L'accesso all'appartamento avviene tramite un corridoio comune dal lato Nord Ovest (via della Fontanella) e tramite una porta finestra sulla loggia della cucina dal lato Sud Est (via Palestro).

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,00 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 3 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita 570,68 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.

**A.1** **altro fabbricato.**

**B** **deposito** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **2,87** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Piccolo locale accessibile dalla loggia della cucina dell'appartamento.

Attualmente adibito a bagno e lavanderia.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,00 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 17 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/2, classe 6, consistenza 3 mq, rendita 4,03 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.



## 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Consistenza commerciale complessiva unità principali:                                          | 132,27 m <sup>2</sup> |
| Consistenza commerciale complessiva accessori:                                                 | 10,35 m <sup>2</sup>  |
| Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:             | €. 226.192,00         |
| Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: | €. 226.192,00         |
| Data della valutazione:                                                                        | 18/01/2025            |

## 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Giuseppina MARINELLI con contratto di affitto tipo 9 + 9, stipulato il 10/10/2017, con scadenza il 09/10/2026, registrato il 19/10/2017 a Agenzia delle Entrate di Macerata ai nn. TQL17T008372000LC ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con l'importo dichiarato di 300 euro mensili.

L'immobile risulta occupato da Giuseppina MARINELLI, precedentemente titolare di usufrutto sull'immobile, madre del debitore Oscar RIBICHINI, a titolo di comodato d'uso gratuito.

## 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

#### 4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 05/12/2011 a firma di Notaio Davide ZANOTTI ai nn. 1775 di repertorio, registrata il 07/12/2011 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 3154, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da garanzia di mutuo.

Importo ipoteca: 700000.

Importo capitale: 500000.

Durata ipoteca: 20 anni.

Depositato agli atti del Notaio Luisa ROSSI di Pesaro il 06/12/2011 ai num. 23777/8717.



#### 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 03/12/2021 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 3284 di repertorio, trascritta il 08/02/2022 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 1269, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da pignoramento immobiliare

#### 4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

#### 4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

### 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                      | €. 0,00 |
| Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: | €. 0,00 |
| Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       | €. 0,00 |

### 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

#### 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/11/2006), con atto stipulato il 23/11/2006 a firma di Notaio Carlo BIAGIOLI ai nn. 569 di repertorio, trascritto il 09/02/2007 ai nn. 1610.

Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 18/12/2007), con atto stipulato il 18/12/2007 a firma di Notaio Alessandra CERRETO ai nn. 19403/4890 di repertorio, trascritto il 11/01/2008 ai nn. 545.

Il titolo è riferito solamente a diritto di usufrutto

#### 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Giuseppina MARINELLI per la quota di 1/1 ( fino al 14/02/2003)

Oscar RIBICHINI per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 14/02/2003 fino al 25/11/2005), con atto stipulato il 14/02/2003 a firma di Notaio Piergiorgio MOSCETTA ai nn. 81526/7521 di repertorio, trascritto il 18/02/2003 ai nn. 1619.

Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

LE CARRE' SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 25/11/2005 fino al 23/11/2006), con atto stipulato il 25/11/2005 a firma di Notaio Enrico CAFIERO ai nn. 95525/15226 di repertorio, trascritto il 02/12/2005 ai nn. 11137.

Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

### 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

#### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:



Nessuna informazione aggiuntiva.

## 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

Nessuna informazione aggiuntiva.

## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

### 8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

#### CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: La divisione interna della zona giorno è difforme dalle planimetrie catastali. Sono stati accorpati il soggiorno e una camera da letto, con demolizione di divisori.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- presentazione SCIA in sanatoria, art 36 bis DPR 2001/0380: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

Questa situazione è riferita solamente a appartamento sub 3

### 8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

#### CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: La divisione interna della zona giorno è difforme dalle planimetrie catastali. Sono stati accorpati il soggiorno e una camera da letto, con demolizione di divisori.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- aggiornamento e deposito delle planimetrie catastali: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

Questa situazione è riferita solamente a appartamento sub 3

### 8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ

### 8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA DELLA FONTANELLA 20

## APPARTAMENTO

DI CUI AL PUNTO A

**appartamento** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **129,40** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

L'appartamento è situato al piano terra di un edificio a due piani fuori terra e un piano interrato, costruito tra il 1981 e il 1983.



La struttura portante è in pilastri e travi in cemento armato, i solai sono in laterocemento.

L'appartamento, allo stato attuale, consiste in una zona giorno con cucina e soggiorno, e una zona notte con due camere e due bagni.

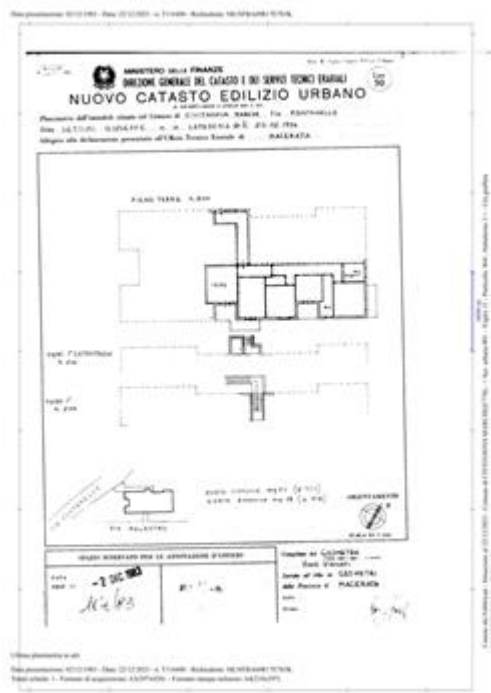
La cucina e la prima camera da letto danno accesso a due logge sul lato Sud Est dell'edificio. La seconda camera da letto dà accesso a un balcone sul lato Nord Est dell'edificio.

L'accesso all'appartamento avviene tramite un corridoio comune dal lato Nord Ovest (via della Fontanella) e tramite una porta finestra sulla loggia della cucina dal lato Sud Est (via Palestro).

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,00 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 3 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita 570,68 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.



#### DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

|                        |                         |                                 |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| esposizione:           | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| panoramicità:          | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| livello di piano:      | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| stato di manutenzione: | buono                   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |





luminosità:

al di sopra della media



qualità degli impianti:

nella media



qualità dei servizi:

al di sopra della media



## DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

L'appartamento è situato al piano terra di un edificio a due piani fuori terra e un piano interrato, costruito tra il 1981 e il 1983.

Le altre unità immobiliari al piano terra sono costituite da un negozio e da un altro appartamento con metratura inferiore.

Al primo piano l'edificio è costituito da quattro appartamenti.

La struttura portante è in pilastri e travi in cemento armato, i solai sono in laterocemento.

I divisori interni sono in muratura, le porte interne in legno tamburato.

Gli infissi sono in legno con doppio vetro. Gli oscuranti sono tapparelle avvolgibili in PVC.

L'appartamento, allo stato attuale, consiste in una zona giorno con cucina e soggiorno, e una zona notte con due camere e due bagni.

La zona giorno e il relativo corridoio sono pavimentati con piastrelle in gres porcellanato.

La zona notte e il relativo corridoio sono pavimentati con piastrelle in monocottura.

I bagni sono pavimentati e rivestiti con piastrelle in ceramica.

La cucina e la prima camera da letto danno accesso a due logge sul lato Sud Est dell'edificio. La seconda camera da letto dà accesso a un balcone sul lato Nord Est dell'edificio.

L'accesso all'appartamento avviene tramite un corridoio comune dal lato Nord Ovest (via della Fontanella) e tramite una porta finestra sulla loggia della cucina dal lato Sud Est (via Palestro).

L'impianto di riscaldamento e raffrescamento è costituito da una caldaia a gas metano e da due pompe di calore con due termoconvettori posizionati rispettivamente nel soggiorno della zona giorno e nel corridoio della zona notte.

L'impianto elettrico è sottotraccia.

## CLASSE ENERGETICA:

[81,39 KWh/m<sup>2</sup>/anno]

Certificazione APE N. 1629769 registrata in data 30/12/2024

## CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza   |   | indice |   | commerciale   |
|----------------|---------------|---|--------|---|---------------|
| appartamento   | 129,40        | x | 100 %  | = | 129,40        |
| <b>Totale:</b> | <b>129,40</b> |   |        |   | <b>129,40</b> |

## ACCESSORI:

**altro fabbricato.**

| descrizione | consistenza |   | indice |   | commerciale |
|-------------|-------------|---|--------|---|-------------|
| balconi     | 20,70       | x | 50 %   | = | 10,35       |



|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>Totale:</b> | <b>20,70</b> | <b>10,35</b> |
|----------------|--------------|--------------|

**VALUTAZIONE:**

## DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

## SVILUPPO VALUTAZIONE:

Sono state consultate agenzie immobiliari e siti di annunci immobiliari.

Sono stati verificati i valori riportati da Agenzia delle Entrate, Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari. Intervallo di prezzo tra 1000 e 1850 euro/mq.

Sono stati verificati i valori riportati dal sito Borsino Immobiliare. Intervallo di prezzo tra 1100 e 1500 euro/mq.

Appartamento in via Palestro: 225000 euro / 150 mq = 1500 euro/mq.

Appartamento in via Fontanella: 149000 euro / 100 mq = 1490 euro/mq.

Appartamento in via Fontanella: 230000 euro / 123 mq = 1869 euro/mq.

Data la corrispondenza tra gli intervalli di prezzo delle banche dati (tra 1000 e 1850) e degli annunci immobiliari (tra 1500 e 1900) è ritenuto congruo un valore commerciale di 1600 euro/mq.

Si è tenuto conto nella valutazione anche del buono stato di conservazione della unità immobiliare.

## CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

|                               |        |   |          |   |                   |
|-------------------------------|--------|---|----------|---|-------------------|
| Valore superficie principale: | 129,40 | x | 1.600,00 | = | <b>207.040,00</b> |
| Valore superficie accessori:  | 10,35  | x | 1.600,00 | = | <b>16.560,00</b>  |
|                               |        |   |          |   | <b>223.600,00</b> |

## RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 223.600,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 223.600,00**

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA DELLA FONTANELLA 20

**DEPOSITO**

DI CUI AL PUNTO B

**deposito** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **2,87** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Piccolo locale accessibile dalla loggia della cunicola dell'appartamento.

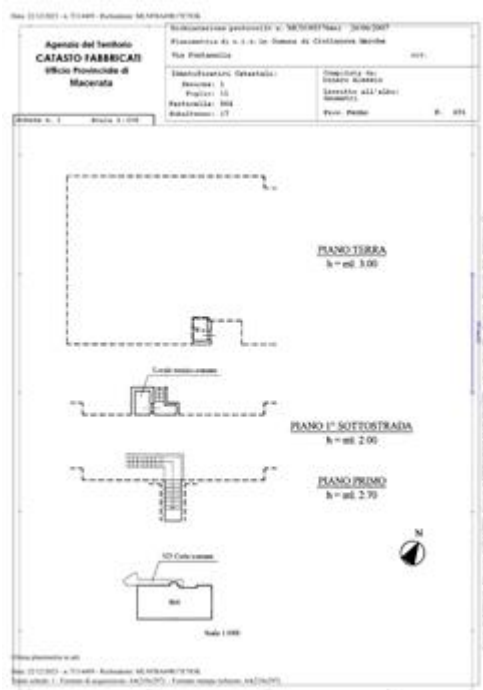
Attualmente adibito a bagno e lavanderia.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,00 metri. Identificazione catastale:



- foglio 11 particella 864 sub. 17 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/2, classe 6, consistenza 3 mq, rendita 4,03 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.



#### DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| esposizione:            | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| panoramicità:           | al di sotto della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| livello di piano:       | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| stato di manutenzione:  | buono                   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| luminosità:             | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità degli impianti: | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità dei servizi:    | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Piccolo locale accessibile dalla loggia della cucina dell'appartamento.  
Attualmente adibito a bagno e lavanderia.

#### CONSISTENZA:



Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza |   | indice |   | commerciale |
|----------------|-------------|---|--------|---|-------------|
|                | 2,87        | x | 100 %  | = | 2,87        |
| <b>Totale:</b> | <b>2,87</b> |   |        |   | <b>2,87</b> |

## VALUTAZIONE:

### DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

### SVILUPPO VALUTAZIONE:

Sono state consultate agenzie immobiliari e siti di annunci immobiliari.

Sono stati verificati i valori riportati da Agenzia delle Entrate, Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari. Intervallo di prezzo tra 1000 e 1850 euro/mq.

Sono stati verificati i valori riportati dal sito Borsino Immobiliare. Intervallo di prezzo tra 1100 e 1500 euro/mq.

Appartamento in via Palestro: 225000 euro / 150 mq = 1500 euro/mq.

Appartamento in via Fontanella: 149000 euro / 100 mq = 1490 euro/mq.

Appartamento in via Fontanella: 230000 euro / 123 mq = 1869 euro/mq.

Data la corrispondenza tra gli intervalli di prezzo delle banche dati (tra 1000 e 1850) e degli annunci immobiliari (tra 1500 e 1900) è ritenuto congruo un valore commerciale di 1600 euro/mq.

Si è tenuto conto nella valutazione anche del buono stato di conservazione della unità immobiliare.

### CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 2,87 x 1.600,00 = **4.592,00**

### RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 4.592,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 4.592,00**

## 9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

### VALORE DI MERCATO (OMV):

#### RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

| ID | descrizione  | consistenza | cons. accessori | valore intero | valore diritto |
|----|--------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| A  | appartamento | 129,40      | 10,35           | 223.600,00    | 223.600,00     |
| B  | deposito     | 2,87        | 0,00            | 4.592,00      | 4.592,00       |



|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 228.192,00 € | 228.192,00 € |
|--|--------------|--------------|

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.000,00

**Valore di Mercato** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 226.192,00

**VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):**

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: €. 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

**Valore di vendita giudiziaria** dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 226.192,00



TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2022

## LOTTO 3

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

**A** **negozio** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **175,00** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Il locale è situato al piano terra dell'immobile di due piani fuori terra e uno interrato.

Attualmente è concesso in locazione a una attività di pasticceria con produzione nel laboratorio (circa 81 mq) e vendita nel negozio (circa 42 mq).

La parte adibita a negozio (lato Nord Ovest) è costituita da un unico locale, con bancone bar sul lato destro e da un bagno accessibile con antibagno.

La parte adibita a laboratorio (lato Sud Est) è costituita da un unico locale, con attrezzature per produzione di pasticceria, da un magazzino/deposito e da uno spogliatoio con bagno per il personale.

Da evidenziare che sul lato di ingresso del negozio è stata realizzata una pergola da regolarizzare a livello urbanistico e catastale.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,90 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 16 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 143 mq, rendita 2.309,60 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981 ristrutturato nel 2022.

**A.1** **tettoia.**

**B** **box doppio** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **49,88** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Fabbricato costruito nel 2002 e condonato con sanatoria nel 2006.

Unico locale con pilastri e travi in legno.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di tra 2,80 metri e 3,20 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 1237 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 79 mq, rendita 107,37 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 1 piano, 1 piano fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2002 ristrutturato nel 2006.



## 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Consistenza commerciale complessiva unità principali:                                          | 224,88 m <sup>2</sup> |
| Consistenza commerciale complessiva accessori:                                                 | 13,45 m <sup>2</sup>  |
| Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:             | €. 329.662,00         |
| Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: | €. 329.662,00         |
| Data della valutazione:                                                                        | 18/01/2025            |

## 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da SAUDA SRLS con contratto di affitto tipo 6 + 6, stipulato il 01/12/2021, con scadenza il 31/12/2027 ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento )

## 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

#### 4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 05/12/2011 a firma di Notaio Davide ZANOTTI ai nn. 1775 di repertorio, registrata il 07/12/2011 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 3154, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da garanzia di mutuo.

Importo ipoteca: 700000.

Importo capitale: 500000.

Durata ipoteca: 20 anni.

Depositato agli atti del Notaio Luisa ROSSI di Pesaro il 06/12/2011 ai num. 23777/8717.

#### 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 03/12/2021 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 3284 di repertorio,



trascritta il 08/02/2022 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 1269, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da pignoramento immobiliare

4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

## 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                      | €. 0,00 |
| Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: | €. 0,00 |
| Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       | €. 0,00 |

## 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

### 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/11/2006), con atto stipulato il 23/11/2006 a firma di Notaio Carlo BIAGIOLI ai nn. 569 di repertorio, trascritto il 09/02/2007 ai nn. 1610

### 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

RIBICHINI GINO & C SNC per la quota di 1/1 ( fino al 14/02/2003)

Oscar RIBICHINI per la quota di 1/1 (dal 14/02/2003 fino al 25/11/2005), con atto stipulato il 14/02/2003 a firma di Notaio Piergiorgio MOSCETTA ai nn. 81525/7520 di repertorio, trascritto il 18/02/2003 ai nn. 1618

LE CARRE' SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 25/11/2005 fino al 23/11/2006), con atto stipulato il 25/11/2005 a firma di Notaio Enrico CAFIERO ai nn. 95525/15226 di repertorio, trascritto il 02/12/2005 ai nn. 11137

## 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Concessione Edilizia N. **1981/0086**, intestata a Giuseppe SETTIMI, per lavori di costruzione di un fabbricato commerciale e residenziale, presentata il 24/01/1981 con il n. 1981/0086 di protocollo, rilasciata il 11/06/1981 con il n. 1981/0086 di protocollo

Concessione Edilizia N. **1982/0056**, intestata a Giuseppe SETTIMI, per lavori di cambio di destinazione d'uso per parte del fabbricato, presentata il 15/06/1982 con il n. 1982/0056 di protocollo, rilasciata il 06/04/1983 con il n. 1982/0056 di protocollo, agibilità del 22/11/1983

Condono edilizio tratto dalla legge 47/85 N. **1986/2708**, intestata a Giuseppe SETTIMI, per lavori di Ampliamento del piano seminterrato per garage. Ampliamento del piano seminterrato per ripostiglio. Ampliamento del locale commerciale al piano terra per chiusura di una loggia. Modifiche delle





distribuzioni interne e dei prospetti., presentata il 30/04/1986 con il n. 1986/2708 di protocollo, rilasciata il 27/06/2007 con il n. 1986/2708 di protocollo

Condono edilizio tratto dal decreto DL.269/2003 **N. 2005/0214**, intestata a Oscar RIBICHINI, per lavori di realizzazione di un garage nel 12/2002, presentata il 09/12/2004 con il n. 2005/0214 di protocollo, rilasciata il 03/07/2006 con il n. 2006/0099 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a garage della particella 1237 (corpo B)

Denuncia di Inizio Attività **N. 2006/0369**, intestata a LE CARRE' SRL, per lavori di ristrutturazione edilizia di garage, presentata il 06/07/2006 con il n. 2006/0369 di protocollo, rilasciata il 03/08/2006 con il n. 2006/0369 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a garage della particella 1237 (Corpo B).

Dichiarazione di Inizio Attività **N. 2007/0138**, intestata a MOBILCOM SRL, per lavori di Cambio di destinazione d'uso parziale. Realizzazione di muratura di tamponamento., presentata il 15/03/2007 con il n. 2007/0138 di protocollo, rilasciata il 03/05/2007 con il n. 2007/0138 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a garage della particella 1237 (Corpo B).

Comunicazione di Inizio Lavori **N. 2011/0245**, intestata a MOBILCOM SRL, per lavori di Manutenzione straordinaria. Demolizione e rifacimento di divisori. Realizzazione di pavimentazione. Realizzazione di rivestimenti del bagno. Adeguamento degli impianti tecnici., presentata il 04/10/2011 con il n. 2011/0245 di protocollo, rilasciata il 16/04/2012 con il n. 2011/0245 di protocollo.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività **N. 2013/0062**, intestata a Fabrizio COSTANZI, per lavori di Manutenzione straordinaria. Modifica distribuzione spazi interni., presentata il 27/02/2013 con il n. 2013/0062 di protocollo, agibilità del 09/04/2013 con il n. 2013/0023 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a locale commerciale sub 16 (Corpo A).

Segnalazione Certificata di Inizio Attività **N. 2015/0226**, intestata a Paola FANELLI, per lavori di Trasformazione di locale commerciale esistente. Adeguamento funzionale e igienico., presentata il 08/06/2015 con il n. 2015/0226 di protocollo, agibilità del 10/07/2015 con il n. 2015/0151 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a locale commerciale sub 16 (Corpo A).

Permesso di Costruire **N. 2016/0083**, intestata a MOBILCOM SRL, per lavori di LR 22 del 2009. Ampliamento fabbricati Corpo A e B. Dislocamento e cambio di destinazione parziale fabbricato Corpo B., presentata il 12/10/2016 con il n. 2016/0083 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a riferito a entrambi i Corpi A (sub 16) e B (part 1237)..

Non risultano eseguiti i lavori di cui alla domanda.

Comunicazione di Inizio Lavori **N. 2016/0409**, intestata a Paola FANELLI, per lavori di Sostituzione di pavimenti. Revisione di scarico fognario., presentata il 24/10/2016 con il n. 2016/0409 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a locale commerciale sub 16 (Corpo A).

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata **N. 2022/0283**, intestata a SAUDA SRLS, per lavori di Modifica della distribuzione interna. Adeguamento dell'impianto elettrico., presentata il 20/01/2022 con il n. 2022/0283 di protocollo.

Il titolo è riferito solamente a locale commerciale sub 16 (Corpo A).

## 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

Nessuna informazione aggiuntiva.



## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

### 8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

#### CRITICITÀ: ALTA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di gazebo con struttura fissa in metallo e parziale tamponatura con pannelli.

L'immobile risulta **non conforme e non regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- rimozione del gazebo non autorizzato, o in subordine rimozione delle tamponature e riduzione della superficie.: €2.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

Questa situazione è riferita solamente a garage eterno, particella 1237.

#### CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di pergolato esterno all'ingresso del locale negozio.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- presentazione SCIA in sanatoria, art 36 bis DPR 2001/0380: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

Questa situazione è riferita solamente a negozio sub 16.

La regolarizzazione deve essere basata sul regolamento del Comune di Civitanova Marche: Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi edilizi minori nelle Zone Residenziali del 2008.

### 8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

#### CRITICITÀ: BASSA

Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di pergolato esterno all'ingresso del locale negozio.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- aggiornamento e deposito delle planimetrie catastali: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

Questa situazione è riferita solamente a negozio sub 16.

La regolarizzazione deve essere basata sul regolamento del Comune di Civitanova Marche: Regolamento Comunale per la realizzazione di interventi edilizi minori nelle Zone Residenziali del 2008.

### 8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ

### 8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA DELLA FONTANELLA 20



## NEGOZIO

### DI CUI AL PUNTO A

**negozio** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **175,00** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Il locale è situato al piano terra dell'immobile di due piani fuori terra e uno interrato.

Attualmente è concesso in locazione a una attività di pasticceria con produzione nel laboratorio (circa 81 mq) e vendita nel negozio (circa 42 mq).

La parte adibita a negozio (lato Nord Ovest) è costituita da un unico locale, con bancone bar sul lato destro e da un bagno accessibile con antibagno.

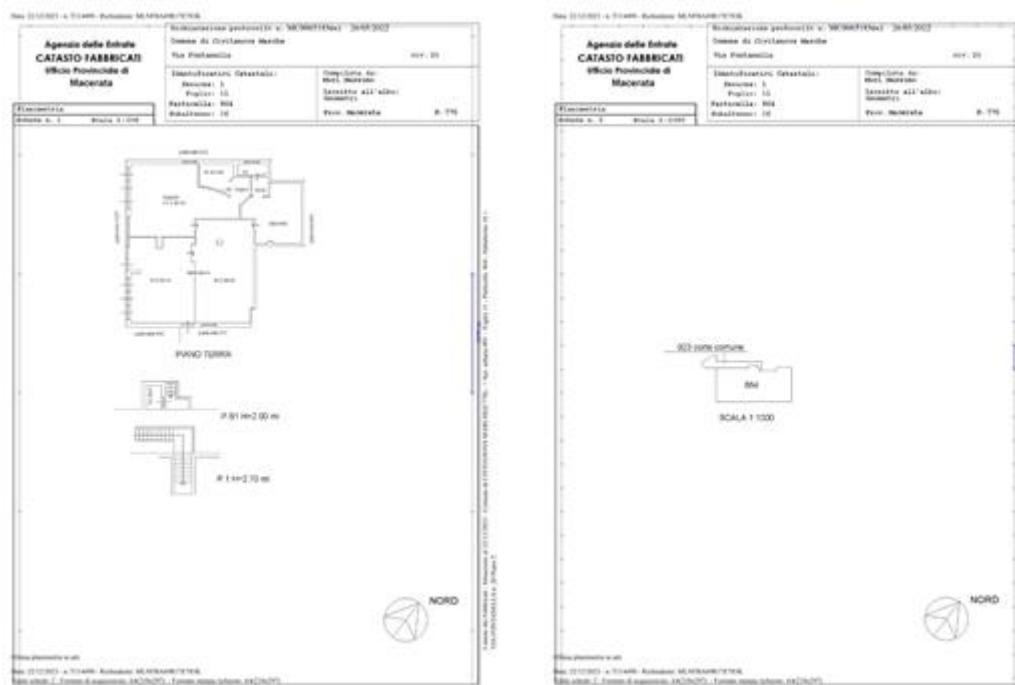
La parte adibita a laboratorio (lato Sud Est) è costituita da un unico locale, con attrezzature per produzione di pasticceria, da un magazzino/deposito e da uno spogliatoio con bagno per il personale.

Da evidenziare che sul lato di ingresso del negozio è stata realizzata una pergola da regolarizzare a livello urbanistico e catastale.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,90 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 16 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/1, classe 5, consistenza 143 mq, rendita 2.309,60 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981 ristrutturato nel 2022.



DESCRIZIONE DELLA ZONA

Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| esposizione:            | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| panoramicità:           | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| livello di piano:       | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| stato di manutenzione:  | buono                   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| luminosità:             | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità degli impianti: | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità dei servizi:    | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il locale è situato al piano terra dell'immobile di due piani fuori terra e uno interrato.

Attualmente è concesso in locazione a una attività di pasticceria con produzione nel laboratorio (circa 81 mq) e vendita nel negozio (circa 42 mq).

La parte adibita a negozio (lato Nord Ovest) è costituita da un unico locale, con bancone bar sul lato destro e da un bagno accessibile con antibagno.

Dall'entrata sul lato NO si accede al locale principale, con pavimentazione in gres porcellanato e impianto di climatizzazione a soffitto.

Sono presenti tavolini con sedie e divani per il servizio bar ai clienti.

Sul lato destro è presente il banco con esposizione dei prodotti di pasticceria e servizio bar.

Al fondo del locale sono stati ricavati divisorii per un antibagno e un bagno accessibile.

La pavimentazione di antibagno e bagno è costituita da listoni con effetto legno.

La parte adibita a laboratorio (lato Sud Est) è costituita da un unico locale, con attrezzature per produzione di pasticceria, da un magazzino/deposito e da uno spogliatoio con bagno per il personale.

Nel locale sono presenti, oltre all'impianto idraulico per il lavabo, le attrezzature specifiche per l'attività di pasticceria.

Tra le attrezzature vi sono forni per la preparazione dei prodotti e frigoriferi per la conservazione degli alimenti.

Sia dal negozio che dal laboratorio si accede a un locale adibito a magazzino con materiali sia per il bar che per la produzione di pasticceria. Sono presenti congelatori a pozzetto.

Dal magazzino si accede a un piccolo locale spogliatoio, dal quale si accede a un bagno riservato agli operatori.

Il magazzino e parte del laboratorio sono pavimentati con piastrelle in gres porcellanato. Il resto del laboratorio con piastrelle in monocottura.

Nel laboratorio è presente un impianto di condizionamento con termoconvettori.

Da evidenziare che sul lato di ingresso del negozio è stata realizzata una pergola da regolarizzare a livello urbanistico e catastale.

Gi impianti elettrici e termici sono per la maggior parte realizzati nel controsoffitto presente sia nel negozio che nel laboratorio.

Una parte dell'impianto elettrico è fuori traccia, con canaline nel locale magazzino.

#### CLASSE ENERGETICA:



[69,68 KWh/m²/anno]

#### CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni*



**Immobiliari**Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione           | consistenza   |   | indice |   | commerciale   |
|-----------------------|---------------|---|--------|---|---------------|
| negozio e laboratorio | 175,00        | x | 100 %  | = | 175,00        |
| <b>Totale:</b>        | <b>175,00</b> |   |        |   | <b>175,00</b> |

**ACCESSORI:****tettoia.**

| descrizione                       | consistenza  |   | indice |   | commerciale  |
|-----------------------------------|--------------|---|--------|---|--------------|
| pergolato prospiciente il negozio | 26,90        | x | 50 %   | = | 13,45        |
| <b>Totale:</b>                    | <b>26,90</b> |   |        |   | <b>13,45</b> |

**VALUTAZIONE:**

## DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

## SVILUPPO VALUTAZIONE:

Sono state consultate agenzie immobiliari e siti di annunci immobiliari.

Sono stati verificati i valori riportati da Agenzia delle Entrate, Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari. Intervallo di prezzo tra 1000 e 1500 euro/mq.

Sono stati verificati i valori riportati dal sito Borsino Immobiliare. Intervallo di prezzo tra 800 e 1300 euro/mq.

Negozio in via Belfiore: 126500 euro / 174 mq = 700 euro/mq.

Negozio in corso Garibaldi: 198000 euro / 140 mq = 1400 euro/mq.

Data la corrispondenza tra gli intervalli di prezzo delle banche dati (tra 800 e 1500) e degli annunci immobiliari (tra 700 e 1400) è ritenuto congruo un valore commerciale di 1400 euro/mq.

Si è tenuto conto nella valutazione anche dello stato di conservazione molto buono della unità immobiliare.

## CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

|                               |        |   |          |   |                   |
|-------------------------------|--------|---|----------|---|-------------------|
| Valore superficie principale: | 175,00 | x | 1.400,00 | = | <b>245.000,00</b> |
| Valore superficie accessori:  | 13,45  | x | 1.400,00 | = | <b>18.830,00</b>  |
|                               |        |   |          |   | <b>263.830,00</b> |

## RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):** **€. 263.830,00****Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):** **€. 263.830,00**

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA DELLA FONTANELLA 20

**BOX DOPPIO**

DI CUI AL PUNTO B

**box doppio** a CIVITANOVA MARCHE via della Fontanella 20, della superficie commerciale di **49,88 mq** per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)  
 Fabbricato costruito nel 2002 e condonato con snatoria nel 2006.

Unico locale con pilastri e travi in legno.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di tra 2,80 metri e 3,20 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 1237 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 79 mq, rendita 107,37 Euro, indirizzo catastale: via della Fontanella 20, piano: terra, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 1 piano, 1 piano fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2002 ristrutturato nel 2006.



## DESCRIZIONE DELLA ZONA

Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

## QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

esposizione:

nella media ★★★★★★★★

panoramicità:

nella media ★★★★★★★★



livello di piano:

nella media 

stato di manutenzione:

buono 

luminosità:

buono 

qualità degli impianti:

nella media 

qualità dei servizi:

nella media 

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Fabbricato costruito nel 2002 e condonato con snatoria nel 2006.

Unico locale con pilastri e travi in legno.

La copertura è a due falde, con altezza minima di 2,80 metri e massima di 3,20 metri.

La copertura è realizzata con tavolato, guaina ardesiata, coppetti.

Metà della pavimentazione (lato Nord Est) è costituita da massetto in cemento, metà (lato Sud Ovest) da blocchetti di massello monostrato posati a terra.

La parete di fondo della parte con massetto (lato Nord Est) è stata chiusa con pannelli in cartongesso.

In adiacenza a questa parete è stato realizzato un gazebo con struttura in metallo, parzialmente chiusa con pannelli.

Questa ultima struttura risulta totalente difforme dalla documentazione edilizia e catastale.

#### CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza  |   | indice |   | commerciale  |
|----------------|--------------|---|--------|---|--------------|
|                | 66,50        | x | 75 %   | = | 49,88        |
| <b>Totale:</b> | <b>66,50</b> |   |        |   | <b>49,88</b> |

#### VALUTAZIONE:

##### DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

##### SVILUPPO VALUTAZIONE:

Sono stati consultate agenzie immobiliari e siti di annunci immobiliari.

Sono stati verificati i valori riportati da Agenzia delle Entrate, Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari. Intervallo di prezzo tra 1000 e 1500 euro/mq.

Sono stati verificati i valori riportati dal sito Borsino Immobiliare. Intervallo di prezzo tra 800 e 1300 euro/mq.

Negozi in via Belfiore: 126500 euro / 174 mq = 700 euro/mq.

Negozi in corso Garibaldi: 198000 euro / 140 mq = 1400 euro/mq.

Data la corrispondenza tra gli intervalli di prezzo delle banche dati (tra 800 e 1500) e degli annunci immobiliari (tra 700 e 1400) è ritenuto congruo un valore commerciale di 1400 euro/mq.

Si è tenuto conto nella valutazione anche dello stato di conservazione molto buono della unità immobiliare.

Per il garage è stato usato l'indice di superficie commerciale del 75% in considerazione del possibile uso.



## CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 49,88 x 1.400,00 = **69.832,00**

## RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 69.832,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 69.832,00**

**9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:****VALORE DI MERCATO (OMV):**

## RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

| ID | descrizione | consistenza | cons. accessori | valore intero       | valore diritto      |
|----|-------------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A  | negozio     | 175,00      | 13,45           | 263.830,00          | 263.830,00          |
| B  | box doppio  | 49,88       | 0,00            | 69.832,00           | 69.832,00           |
|    |             |             |                 | <b>333.662,00 €</b> | <b>333.662,00 €</b> |

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): **€. 4.000,00**

**Valore di Mercato** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 329.662,00**

**VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):**

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: **€. 0,00**

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: **€. 0,00**

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: **€. 0,00**

**Valore di vendita giudiziaria** dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 329.662,00**





TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2022

## LOTTO 4

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

**A** box doppio a CIVITANOVA MARCHE via Palestro, della superficie commerciale di **24,58** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Sono stati realizzati divisorii interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983.

Una parte della superficie è stata sottratta al sub 8 per aumentare la superficie del sub 9.

Quindi, la presente unità sub 8 ha allo stato attuale superficie MINORE di quella riportata nelle planimetrie catastali.

Il locale risulta diviso in tre ambienti, attualmente utilizzati come deposito di materiale.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo sottostrada, ha un'altezza interna di 2,15 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 8 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 127 mq, rendita 196,00 Euro, indirizzo catastale: via Palestro, piano: primo sottostrada, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.

### 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

|                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Consistenza commerciale complessiva unità principali:                                          | <b>24,58 m<sup>2</sup></b> |
| Consistenza commerciale complessiva accessori:                                                 | <b>0,00 m<sup>2</sup></b>  |
| Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:             | <b>€. 37.328,00</b>        |
| Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: | <b>€. 37.328,00</b>        |
| Data della valutazione:                                                                        | <b>18/01/2025</b>          |

### 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dal debitore



## 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

#### 4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 05/12/2011 a firma di Notaio Davide ZANOTTI ai nn. 1775 di repertorio, registrata il 07/12/2011 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 3154, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da garanzia di mutuo.

Importo ipoteca: 700000.

Importo capitale: 500000.

Durata ipoteca: 20 anni.

Depositato agli atti del Notaio Luisa ROSSI di Pesaro il 06/12/2011 ai num. 23777/8717.

#### 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 03/12/2021 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 3284 di repertorio, trascritta il 08/02/2022 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 1269, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da pignoramento immobiliare

#### 4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

#### 4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

## 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                      | €. 0,00 |
| Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: | €. 0,00 |
| Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       | €. 0,00 |

## 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

### 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/11/2006), con atto stipulato il 23/11/2006 a firma di Notaio Carlo BIAGIOLI ai nn. 569 di repertorio, trascritto il



09/02/2007 ai nn. 1610

## 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Oscar RIBICHINI per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita ( fino al 25/11/2005).  
Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

LE CARRE' SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 25/11/2005 fino al 23/11/2006), con atto stipulato il 25/11/2005 a firma di Notaio Enrico CAFIERO ai nn. 95525/15226 di repertorio, trascritto il 02/12/2005 ai nn. 11137

## 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Nessuna informazione aggiuntiva.

### 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

Nessuna informazione aggiuntiva.

## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

### 8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

**CRITICITÀ: BASSA**

Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono stati modificati i divisori tra questo sub 8 e l'adiacente sub 9. La superficie di questo sub 8 è stata diminuita.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- presentazione SCIA in sanatoria, art 36 bis DPR 2001/0380: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

### 8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:

**CRITICITÀ: BASSA**

Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono stati modificati i divisori tra questo sub 8 e l'adiacente sub 9. La superficie di questo sub 8 è stata diminuita.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- aggiornamento e deposito delle planimetrie catastali: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

### 8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

### 8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: **NESSUNA DIFFORMITÀ**



## BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA PALESTRO

**BOX DOPPIO**

## DI CUI AL PUNTO A

**box doppio** a CIVITANOVA MARCHE via Palestro, della superficie commerciale di **24,58** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983.

Una parte della superficie è stata sottratta al sub 8 per aumentare la superficie del sub 9.

Quindi, la presente unità sub 8 ha allo stato attuale superficie MINORE di quella riportata nelle planimetrie catastali.

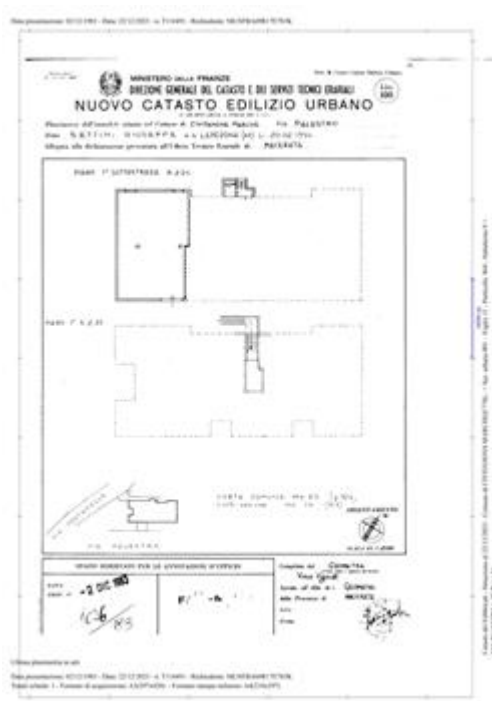
Il locale risulta diviso in tre ambienti, attualmente utilizzati come deposito di materiale.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo sottostrada, ha un'altezza interna di 2,15 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 8 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 2, consistenza 127 mq, rendita 196,00 Euro, indirizzo catastale: via Palestro, piano: primo sottostrada, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.



## DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe

si trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| esposizione:            | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| panoramicità:           | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| livello di piano:       | mediocre                | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| stato di manutenzione:  | buono                   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| luminosità:             | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità degli impianti: | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità dei servizi:    | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |

#### DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983.

Una parte della superficie è stata sottratta al sub 8 per aumentare la superficie del sub 9.

Il locale risulta diviso in tre ambienti, attualmente utilizzati come deposito di materiale.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

La pavimentazione interna è realizzata con piastrelle in monocottura, non uniformi su tutta la superficie e in parte sostituite da cemento.

L'unità è dotata di un impianto elettrico fuori traccia, evidentemente non a norma.

Da evidenziare che l'unità immobiliare, per la collocazione al di sotto del piano viabile, è frequentemente soggetta ad allagamento in caso di precipitazioni intense.

Questo aspetto negativo è stato tenuto in considerazione nella determinazione dell'indice di diminuzione della consistenza, che normalmente per i box è stimato al 50%.

#### CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza  |   | indice |   | commerciale  |
|----------------|--------------|---|--------|---|--------------|
|                | 98,30        | x | 25 %   | = | 24,58        |
| <b>Totale:</b> | <b>98,30</b> |   |        |   | <b>24,58</b> |

#### VALUTAZIONE:

##### DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

##### CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 24,58 x 1.600,00 = **39.328,00**

##### RIEPILOGO VALORI CORPO:



**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): € 39.328,00

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): € 39.328,00

## 9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

### VALORE DI MERCATO (OMV):

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

| ID | descrizione | consistenza | cons. accessori | valore intero      | valore diritto     |
|----|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| A  | box doppio  | 24,58       | 0,00            | 39.328,00          | 39.328,00          |
|    |             |             |                 | <b>39.328,00 €</b> | <b>39.328,00 €</b> |

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): € 2.000,00

**Valore di Mercato** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: € 37.328,00

### VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: € 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: € 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: € 0,00

**Valore di vendita giudiziaria** dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: € 37.328,00



TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2022

## LOTTO 5

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

**A** **box doppio** a CIVITANOVA MARCHE via Palestro, della superficie commerciale di **35,84** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Nella parete verso via Palestro è stata realizzata una seconda apertura (pedonale) non riportata in planimetria.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983, oltre quelli presenti per delimitare un bagno e un secondo locale.

Una parte della superficie è stata sottratta al sub 8 per aumentare la superficie del sub 9.

Quindi, la presente unità sub 9 ha allo stato attuale superficie **MAGGIORE** di quella riportata nelle planimetrie catastali.

Il locale risulta diviso in tre ambienti, attualmente utilizzati come abitazione, con cucina su zona giorno, zona notte, cabina armadio.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo sottostrada, ha un'altezza interna di 2,15 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 9 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 73 mq, rendita 136,96 Euro, indirizzo catastale: via Palestro, piano: primo sottostrada, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.

### 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

|                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Consistenza commerciale complessiva unità principali:                                          | <b>35,84 m<sup>2</sup></b> |
| Consistenza commerciale complessiva accessori:                                                 | <b>0,00 m<sup>2</sup></b>  |
| Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:             | <b>€. 55.344,00</b>        |
| Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: | <b>€. 55.344,00</b>        |
| Data della valutazione:                                                                        | <b>18/01/2025</b>          |



### 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Giuseppina MARINELLI con contratto di affitto, stipulato il 10/10/2017, con scadenza il 09/10/2026, registrato il 19/10/2017. contratto di affitto unico con appartamento sub 3 (Lotto 2).

### 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

#### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

#### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

##### 4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 05/12/2011 a firma di Notaio Davide ZANOTTI ai nn. 1775 di repertorio, registrata il 07/12/2011 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 3154, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da garanzia di mutuo.

Importo ipoteca: 700000.

Importo capitale: 500000.

Durata ipoteca: 20 anni.

Depositato agli atti del Notaio Luisa ROSSI di Pesaro il 06/12/2011 ai num. 23777/8717.

##### 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 03/12/2021 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 3284 di repertorio, trascritta il 08/02/2022 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 1269, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da pignoramento immobiliare

##### 4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

##### 4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

### 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                      | € 0,00 |
| Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: | € 0,00 |
| Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       | € 0,00 |





## 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

### 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/11/2006), con atto stipulato il 23/11/2006 a firma di Notaio Carlo BIAGIOLI ai nn. 569 di repertorio, trascritto il 09/02/2007 ai nn. 1610.

Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 18/12/2007), con atto stipulato il 18/12/2007 a firma di Notaio Alessandra CERRETO ai nn. 19403/4890 di repertorio, trascritto il 11/01/2008 ai nn. 545.

Il titolo è riferito solamente a diritto di usufrutto

### 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Giuseppina MARINELLI per la quota di 1/1 ( fino al 14/02/2003)

Oscar RIBICHINI per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 14/02/2003 fino al 25/11/2005), con atto stipulato il 14/02/2003 a firma di Notaio Piergiorgio MOSCETTA ai nn. 81526/7521 di repertorio, trascritto il 18/02/2003 ai nn. 1619.

Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

LE CARRE' SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 25/11/2005 fino al 23/11/2006), con atto stipulato il 25/11/2005 a firma di Notaio Enrico CAFIERO ai nn. 95525/15226 di repertorio, trascritto il 02/12/2005 ai nn. 11137.

Il titolo è riferito solamente a nuda proprietà

## 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Nessuna informazione aggiuntiva.

### 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

Nessuna informazione aggiuntiva.

## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

### 8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:

**CRITICITÀ: BASSA**

Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono stati modificati i divisori tra questo sub 9 e l'adiacente sub 8. La superficie di questo sub 9 è stata aumentata.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- presentazione SCIA in sanatoria, art 36 bis DPR 2001/0380: €1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi



**8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:****CRITICITÀ: BASSA**

Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono stati modificati i divisori tra questo sub 9 e l'adiacente sub 8. La superficie di questo sub 9 è stata aumentata.

L'immobile risulta **non conforme, ma regolarizzabile**.

Costi di regolarizzazione:

- aggiornamento e deposito delle planimetrie catastali: €.1.000,00

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi

**8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ****8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ**

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA PALESTRO

**BOX DOPPIO**

DI CUI AL PUNTO A

**box doppio** a CIVITANOVA MARCHE via Palestro, della superficie commerciale di **35,84** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Nella parete verso via Palestro è stata realizzata una seconda apertura (pedonale) non riportata in planimetria.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983, oltre quelli presenti per delimitare un bagno e un secondo locale.

Una parte della superficie è stata sottratta al sub 8 per aumentare la superficie del sub 9.

Quindi, la presente unità sub 9 ha allo stato attuale superficie **MAGGIORE** di quella riportata nelle planimetrie catastali.

Il locale risulta diviso in tre ambienti, attualmente utilizzati come abitazione, con cucina su zona giorno, zona notte, cabina armadio.

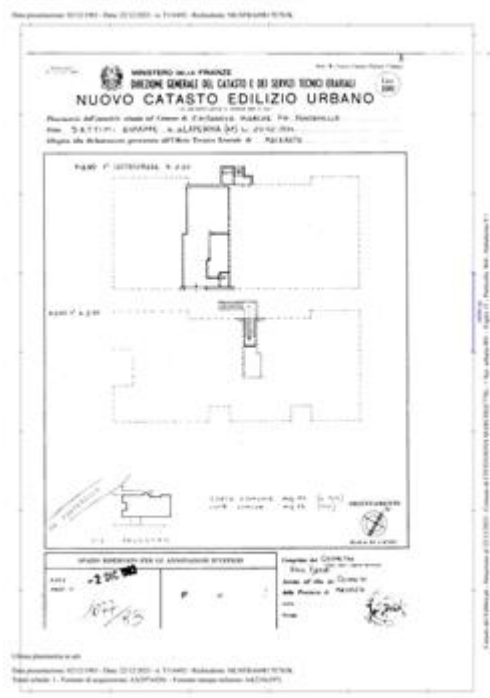
L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo sottostrada, ha un'altezza interna di 2,15 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 9 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 73 mq, rendita 136,96 Euro, indirizzo catastale: via Palestro, piano: primo sottostrada, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.





## DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

## QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

|                         |                         |                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| esposizione:            | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| panoramicità:           | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| livello di piano:       | mediocre                | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| stato di manutenzione:  | buono                   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| luminosità:             | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità degli impianti: | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| qualità dei servizi:    | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |

## DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Nella parete verso via Palestro è stata realizzata una seconda apertura (pedonale) non riportata in planimetria.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983, oltre quelli presenti per delimitare un bagno e un secondo locale.

Una parte della superficie è stata sottratta al sub 8 per aumentare la superficie del sub 9.

Il locale risulta diviso in tre ambienti, attualmente utilizzati come abitazione, con cucina su zona giorno, zona notte, cabina armadio.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

La pavimentazione interna è realizzata con listoni simil legno, uniforme su tutta la superficie.



L'unità è dotata di un impianto elettrico in parte sotto traccia e in parte fuori traccia.

L'unità è dotata anche di impianto idraulico per il bagno e la cucina.

L'unità è dotata anche di una pompa di calore esterna e di un termoconvettore interno per riscaldamento e raffrescamento.

Da evidenziare che l'unità immobiliare, per la collocazione al di sotto del piano viabile, è frequentemente soggetta ad allagamento in caso di precipitazioni intense.

Questo aspetto negativo è stato tenuto in considerazione nella determinazione dell'indice di diminuzione della consistenza, che normalmente per i box è stimato al 50%.

#### CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza   |   | indice |   | commerciale  |
|----------------|---------------|---|--------|---|--------------|
|                | 102,40        | x | 35 %   | = | 35,84        |
| <b>Totale:</b> | <b>102,40</b> |   |        |   | <b>35,84</b> |

#### VALUTAZIONE:

##### DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

##### CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 35,84 x 1.600,00 = **57.344,00**

##### RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 57.344,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 57.344,00**

## 9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:

#### VALORE DI MERCATO (OMV):

##### RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

| ID | descrizione | consistenza | cons. accessori | valore intero      | valore diritto     |
|----|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| A  | box doppio  | 35,84       | 0,00            | 57.344,00          | 57.344,00          |
|    |             |             |                 | <b>57.344,00 €</b> | <b>57.344,00 €</b> |

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): **€. 2.000,00**

**Valore di Mercato** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 55.344,00**



**VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Riduzione del valore del <b>0%</b> per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: | <b>€. 0,00</b>      |
| Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:                                                                                                                                                                                                                           | <b>€. 0,00</b>      |
| Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:                                                                                                                                                                                                        | <b>€. 0,00</b>      |
| <b>Valore di vendita giudiziaria</b> dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:                                                                                                                                                        | <b>€. 55.344,00</b> |



TRIBUNALE ORDINARIO - MACERATA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2022

## LOTTO 6

### 1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:

**A** box doppio a CIVITANOVA MARCHE via Palestro, della superficie commerciale di **18,39** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Nella parete verso via Palestro è stata realizzata una seconda apertura (pedonale) non riportata in planimetria.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983.

Il locale risulta diviso in due ambienti, attualmente utilizzati come studio, con zona ufficio e zona magazzino.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo sottostrada, ha un'altezza interna di 2,15 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 55 mq, rendita 100,71 Euro, indirizzo catastale: via Palestro, piano: primo sottostrada, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.

### 2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:

|                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Consistenza commerciale complessiva unità principali:                                          | <b>18,39 m<sup>2</sup></b> |
| Consistenza commerciale complessiva accessori:                                                 | <b>0,00 m<sup>2</sup></b>  |
| Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:             | <b>€. 29.424,00</b>        |
| Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: | <b>€. 29.424,00</b>        |
| Data della valutazione:                                                                        | <b>18/01/2025</b>          |

### 3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Giuseppina MARINELLI con contratto di affitto, stipulato il 10/10/2017, con scadenza il 09/10/2026, registrato il 19/10/2017.



contratto di affitto unico con appartamento sub 3 (Lotto 2).

#### 4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:

##### 4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: *Nessuna.*

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: *Nessuna.*

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: *Nessuno.*

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuno.*

##### 4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA DELLA PROCEDURA:

###### 4.2.1. Iscrizioni:

ipoteca **volontaria**, stipulata il 05/12/2011 a firma di Notaio Davide ZANOTTI ai nn. 1775 di repertorio, registrata il 07/12/2011 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 3154, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da garanzia di mutuo.

Importo ipoteca: 700000.

Importo capitale: 500000.

Durata ipoteca: 20 anni.

Depositato agli atti del Notaio Luisa ROSSI di Pesaro il 06/12/2011 ai num. 23777/8717.

###### 4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:

pignoramento, stipulata il 03/12/2021 a firma di Tribunale di Macerata ai nn. 3284 di repertorio, trascritta il 08/02/2022 a Ufficio Provinciale del Territorio di Macerata ai nn. 1269, a favore di BANCA DI SAN MARINO SPA, contro MOBILCOM SRL, derivante da pignoramento immobiliare

4.2.3. Altre trascrizioni: *Nessuna.*

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: *Nessuna.*

#### 5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:                      | € 0,00 |
| Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: | € 0,00 |
| Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:       | € 0,00 |

#### 6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:



## 6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:

MOBILCOM SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/11/2006), con atto stipulato il 23/11/2006 a firma di Notaio Carlo BIAGIOLI ai nn. 569 di repertorio, trascritto il 09/02/2007 ai nn. 1610

## 6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:

Marco RIBICHINI per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita ( fino al 18/02/2003)

LE CARRE' SRL per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 25/11/2005 fino al 23/11/2006), con atto stipulato il 25/11/2005 a firma di Notaio Enrico CAFIERO ai nn. 95525/15226 di repertorio, trascritto il 02/12/2005 ai nn. 11137

Oscar RIBICHINI per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 18/02/2023 fino al 25/11/2005), con atto stipulato il 18/02/2023 a firma di Notaio Piergiorgio MOSCETTA ai nn. 81614/7524 di repertorio, trascritto il 21/02/2003 ai nn. 1736

## 7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:

### 7.1. PRATICHE EDILIZIE:

Nessuna informazione aggiuntiva.

### 7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:

Nessuna informazione aggiuntiva.

## 8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: **NESSUNA DIFFORMITÀ**

BENI IN CIVITANOVA MARCHE VIA PALESTRO

**BOX DOPPIO**

DI CUI AL PUNTO A

**box doppio** a CIVITANOVA MARCHE via Palestro, della superficie commerciale di **18,39** mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (MOBILCOM S.R.L.)

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.





Nella parete verso via Palestro è stata realizzata una seconda apertura (pedonale) non riportata in planimetria.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983.

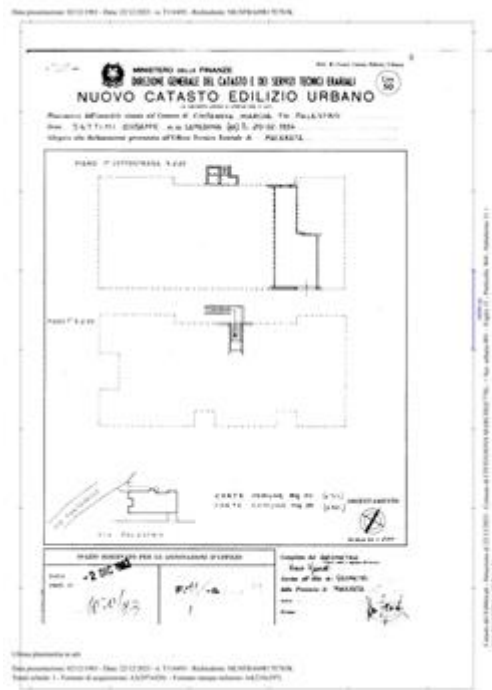
Il locale risulta diviso in due ambienti, attualmente utilizzati come studio, con zona ufficio e zona magazzino.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo sottostrada, ha un'altezza interna di 2,15 metri. Identificazione catastale:

- foglio 11 particella 864 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana 1, categoria C/6, classe 3, consistenza 55 mq, rendita 100,71 Euro, indirizzo catastale: via Palestro, piano: primo sottostrada, intestato a MOBILCOM SRL

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1981.



#### DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

#### QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

|                        |                         |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------|
| esposizione:           | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| panoramicità:          | nella media             | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| livello di piano:      | mediocre                | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| stato di manutenzione: | buono                   | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |
| luminosità:            | al di sopra della media | ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ |



qualità degli impianti:

nella media



qualità dei servizi:

al di sopra della media



## DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Garage al piano primo sottostrada, accessibile da passo carrabile.

Nella parete verso via Palestro è stata realizzata una seconda apertura (pedonale) non riportata in planimetria.

Sono stati realizzati divisori interni, non presenti nelle planimetrie catastali risalenti al 1983.

Il locale risulta diviso in due ambienti, attualmente utilizzati come studio, con zona ufficio e zona magazzino.

L'altezza media di circa 2,15 metri rende impraticabile ogni ipotesi di abitabilità.

La pavimentazione interna è realizzata con listoni simil legno, uniforme su tutta la superficie.

L'unità è dotata di un impianto elettrico in parte sotto traccia e in parte fuori traccia.

L'unità è dotata anche di un minimo impianto idraulico per un lavabo.

Da evidenziare che l'unità immobiliare, per la collocazione al di sotto del piano viabile, è frequentemente soggetta ad allagamento in caso di precipitazioni intense.

Questo aspetto negativo è stato tenuto in considerazione nella determinazione dell'indice di diminuzione della consistenza, che normalmente per i box è stimato al 50%.

## CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: *Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari*

Criterio di calcolo consistenza commerciale: *D.P.R. 23 marzo 1998 n.138*

| descrizione    | consistenza  |   | indice |   | commerciale  |
|----------------|--------------|---|--------|---|--------------|
|                | 52,55        | x | 35 %   | = | 18,39        |
| <b>Totale:</b> | <b>52,55</b> |   |        |   | <b>18,39</b> |

## VALUTAZIONE:

## DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: *comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.*

## CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale: 18,39 x 1.600,00 = **29.424,00**

## RIEPILOGO VALORI CORPO:

**Valore di mercato** (1000/1000 di piena proprietà): **€. 29.424,00**

**Valore di mercato** (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): **€. 29.424,00**

## 9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:



**VALORE DI MERCATO (OMV):**

## RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

| ID | descrizione | consistenza | cons. accessori | valore intero      | valore diritto     |
|----|-------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| A  | box doppio  | 18,39       | 0,00            | 29.424,00          | 29.424,00          |
|    |             |             |                 | <b>29.424,00 €</b> | <b>29.424,00 €</b> |

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): **€. 0,00**

**Valore di Mercato** dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 29.424,00**

**VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):**

Riduzione del valore del **0%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: **€. 0,00**

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: **€. 0,00**

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: **€. 0,00**

**Valore di vendita giudiziaria** dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: **€. 29.424,00**

data 18/01/2025

il tecnico incaricato  
Fabio Emiliani

